EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO III: GESTIÓN INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

CLASE 21 Y 22: ESTRATEGIAS AVANZADAS EN IMPORTACIONES, EXPORTACIONES E INCOTERMS PARA EL SECTOR MINERO

PRESENTADO POR:
ING. GABRIEL ALAN ROSAPEREZ

ÍNDICE

EDU MIN

01 Gestión Integral de Exportaciones: Conceptos y Estrategias

02 Operaciones Innovadoras y Alternativas Competitivas de Exportación

03 Dominio de Incoterms: Características, Clasificación y Aplicación Práctica

04 Optimización de la Tributación: Tipos de Impuestos en el Comercio Internacional

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este programa, exploraremos conceptos clave en la gestión integral de exportaciones, innovaciones en logística y operaciones, dominio de los Incoterms 2020 y estrategias para la optimización tributaria. Cada módulo se enfocará en aspectos prácticos y estratégicos, respaldados por casos de estudio específicos del sector minero para una mejor comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos.

EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

TEMA 1 : Gestión Integral de Exportaciones: Conceptos y Estrategias

1.1 Principios Básicos de la Exportación en Minería

La exportación en la industria minera es un proceso complejo que involucra múltiples regulaciones, logística especializada y estrategias comerciales. Los principios básicos incluyen:

1.1 Principios Básicos de la Exportación en Minería

- **Definición y Tipos de Exportación:**
  - *Exportación Directa:* Venta de productos mineros a clientes en el exterior sin intermediarios. Permite una mayor rentabilidad al eliminar costos de intermediación, pero requiere un equipo especializado en comercio exterior dentro de la empresa.
  - *Exportación Indirecta:* Uso de intermediarios o agentes comerciales para distribuir los productos en mercados internacionales. Aunque puede reducir la carga operativa y facilitar el acceso a mercados extranjeros, implica una menor rentabilidad por la comisión pagada a los intermediarios.
- **Principales Mercados de Destino:**
  - China, Estados Unidos y la Unión Europea son los mayores importadores de minerales, dado su alto consumo de cobre, zinc y litio para industrias tecnológicas y de manufactura.

1.1 Principios Básicos de la Exportación en Minería

- Tratados de Libre Comercio (TLC) y su impacto en la reducción de aranceles, permitiendo que las exportaciones mineras sean más competitivas en costos y accedan a condiciones preferenciales en mercados estratégicos.
- **Documentación y Regulaciones Aduaneras:**
  - Factura comercial, lista de empaque, certificado de origen.
  - Permisos ambientales y normativas de exportación según el tipo de mineral, incluyendo licencias específicas en algunos países para minerales estratégicos como el litio y el uranio.
  - Requisitos de certificación y pruebas de calidad para cumplir con estándares internacionales.

1.1 Principios Básicos de la Exportación en Minería

- **Costos y Estrategias de Financiamiento:**
  - Costos logísticos, tributarios y de almacenamiento.
  - Opciones de financiamiento para exportadores, incluyendo créditos bancarios, seguros de exportación y financiamiento mediante cartas de crédito o factoring.
- **Rol de los Organismos Gubernamentales:**
  - SUNAT, Aduanas, MINEM y su impacto en el proceso exportador.
  - Programas de apoyo a exportadores mineros, incluyendo incentivos fiscales y subsidios a la exportación.
  - Normativas internacionales que pueden afectar las exportaciones, como restricciones ambientales y sociales impuestas por organismos multilaterales.

1.2 Procesos Logísticos en la Exportación Minera

Los minerales requieren condiciones logísticas específicas para su traslado internacional. Los procesos incluyen:

1.2 Procesos Logísticos en la Exportación Minera

- **Gestión de la Cadena de Suministro en Exportaciones:**
  - Coordinación entre proveedores, operadores logísticos y clientes internacionales.
  - Planificación de inventarios y gestión de stocks para evitar sobrecostos en almacenamiento y demoras en envíos.
  - Uso de software de gestión logística (TMS, ERP) para optimizar rutas y minimizar costos operativos.
- **Transporte Multimodal:**
  - Marítimo (buques graneleros), terrestre (ferrocarril, camión) y aéreo.
  - Selección de la mejor opción según costos, tiempos y regulaciones de seguridad.

1.2 Procesos Logísticos en la Exportación Minera

- Optimización de rutas para evitar sobrecostos en aduanas y minimizar tiempos de espera en puertos.

- **Embalaje y Etiquetado:**
  - Normativas internacionales de embalaje para minerales.
  - Etiquetado obligatorio para sustancias peligrosas y control de calidad.
  - Implementación de contenedores sellados y verificados con tecnología RFID para minimizar robos y asegurar trazabilidad.
- **Control de Calidad y Certificaciones:**
  - Certificación ISO 9001, normativas ambientales y certificaciones de origen para acceso a mercados preferenciales.
  - Análisis de pureza y control de residuos para cumplir con estándares ambientales internacionales.

1.2 Procesos Logísticos en la Exportación Minera

- **Seguro de Carga y Riesgos en la Exportación:**
  - Pólizas de seguro para proteger la carga ante daños, robos o retrasos.
  - Seguros de responsabilidad civil en caso de derrames o impactos ambientales.

1.3 Regulaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales

Las regulaciones juegan un rol clave en el comercio minero. Entre las principales se encuentran:

1.3 Regulaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales

- **Tratados de Libre Comercio (TLC) y su Impacto:**
  - Reducción de barreras arancelarias.
  - Acceso preferencial a mercados estratégicos.
  - Aplicación de medidas antidumping y subsidios en mercados extranjeros que pueden afectar la competitividad de las exportaciones mineras.
- **Normativas de Exportación de Minerales en Perú:**
  - Permisos y regulaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
  - Requisitos para exportar minerales metálicos y no metálicos, incluyendo regulaciones de trazabilidad.
- **Controles de Origen y Reglas de Acumulación:**
  - Determinación de origen de productos para acceder a beneficios arancelarios.
  - Evaluación de contenido nacional en productos procesados.

1.3 Regulaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales

- **Restricciones y Permisos Especiales:**
  - Regulación para minerales estratégicos y materiales radioactivos.
  - Limitaciones ambientales y regulaciones sobre explotación de recursos naturales.
- **Procedimientos de Despacho Aduanero:**
  - Declaración de aduanas y certificación fitosanitaria.
  - Inspecciones previas y auditorías de cumplimiento.

1.4 Estrategias de Reducción de Costos en la Exportación

Optimizar costos en la exportación es clave para mejorar la competitividad. Algunas estrategias incluyen:

1.4 Estrategias de Reducción de Costos en la Exportación

- **Planificación Eficiente de Rutas Logísticas:**
  - Uso de software de optimización de rutas para minimizar costos y tiempos de entrega.
  - Evaluación de opciones multimodales para reducir costos de transporte.
- **Consolidación de Carga para Reducción de Costos:**
  - Agrupamiento de envíos para minimizar costos unitarios en transporte y almacenamiento.
  - Uso de centros de consolidación estratégicamente ubicados para facilitar la exportación.
- **Uso de Zonas Económicas Especiales y Beneficios Fiscales:**
  - Exoneraciones fiscales para exportadores en zonas francas industriales.

1.4 Estrategias de Reducción de Costos en la Exportación

- Aplicación de incentivos tributarios para la exportación de minerales.

- **Tecnología y Digitalización en la Exportación:**
  - Implementación de blockchain para trazabilidad y seguridad documental en transacciones internacionales.
  - Uso de plataformas electrónicas de aduanas para agilizar el despacho de exportaciones.
- **Negociación Efectiva con Proveedores Logísticos:**
  - Contratos a largo plazo con transportistas y aseguradoras para reducción de costos.
  - Evaluación constante del desempeño logístico para identificar oportunidades de mejora y ahorro.

1.5 Caso Práctico: Exportación de Cobre desde Perú a China

Contexto

La empresa minera *AndesCopper S.A.* busca exportar 50,000 toneladas de concentrado de cobre a China. Sin embargo, enfrenta desafíos logísticos, tributarios y regulatorios que afectan su rentabilidad. Se requiere optimizar el proceso para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

1.5 Caso Práctico: Exportación de Cobre desde Perú a China

Desarrollo del Caso Paso a Paso

1. **Análisis de Costos y Selección del Incoterm:**
   - Evaluación de costos de transporte, seguro y aduanas.
   - Comparación entre FOB y CIF para determinar la opción más rentable.
   - Selección de CIF para reducir riesgos logísticos y asegurar cobertura de transporte.
2. **Gestión Aduanera y Documentación:**
   - Obtención del certificado de origen para beneficios arancelarios.
   - Presentación de la declaración de exportación y documentación de seguridad.

1.5 Caso Práctico: Exportación de Cobre desde Perú a China

3. **Transporte y Logística:**
   - Contratación de un buque granelero desde el puerto de Callao.
   - Uso de almacenamiento temporal para consolidación de carga.
4. **Optimización Tributaria:**
   - Aplicación del Drawback para recuperar el 4% del valor exportado.
   - Evaluación de deducciones fiscales y beneficios arancelarios.
5. **Estrategias de Reducción de Costos:**
   - Uso de un contrato de flete a largo plazo para reducción de costos operativos.
   - Implementación de herramientas digitales para agilizar trámites administrativos.

1.5 Caso Práctico: Exportación de Cobre desde Perú a China

Resultados Obtenidos

- Reducción del 10% en costos logísticos mediante consolidación de carga.
- Ahorro de $2 millones por aplicación de beneficios tributarios.
- Optimización del tiempo de despacho en aduanas en un 20%.Mayor seguridad y control sobre la carga con la digitalización de documentos.

1.5 Caso Práctico: Exportación de Cobre desde Perú a China

Lecciones Aprendidas

- La selección adecuada del Incoterm impacta significativamente en costos y riesgos.
- La planificación logística eficiente minimiza demoras y costos innecesarios.
- Los beneficios tributarios pueden mejorar la rentabilidad de las exportaciones.
- La digitalización y trazabilidad de documentos agilizan los procesos y reducen errores administrativos.

EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

TEMA 2 : Operaciones Innovadoras y Alternativas Competitivas de Exportación

2.1 Nuevos Modelos de Comercialización Internacional

Ventas a Futuro y Contratos Forward

La volatilidad en los precios de los minerales obliga a los exportadores a utilizar herramientas financieras para minimizar riesgos. Entre las más utilizadas se encuentran los contratos a futuro y los contratos forward.

2.1 Nuevos Modelos de Comercialización Internacional

- **Contratos a Futuro:** Estos instrumentos financieros estandarizados se negocian en mercados regulados, como el London Metal Exchange (LME), y permiten fijar un precio de venta en una fecha futura. De esta manera, los exportadores pueden protegerse contra caídas en los precios, asegurando estabilidad en sus ingresos.
- **Contratos Forward:** A diferencia de los futuros, los forward son acuerdos privados entre comprador y vendedor, sin intermediación de un mercado regulado. Su flexibilidad en términos de volumen y fecha de entrega los hace atractivos para exportadores con necesidades específicas, aunque con un mayor riesgo de incumplimiento y menor liquidez.

2.1 Nuevos Modelos de Comercialización Internacional

Plataformas Electrónicas de Comercio de Minerales

El comercio de minerales ha evolucionado con la digitalización, permitiendo transacciones más eficientes, seguras y transparentes a través de plataformas electrónicas.

- **LME (London Metal Exchange):** Es el mercado de referencia global para la compra y venta de metales, donde se establecen precios de referencia y se negocian contratos de futuros y opciones.
- **Plataformas blockchain:** Al integrar esta tecnología en el comercio de minerales, se logra mayor seguridad y trazabilidad en las transacciones. Esto reduce la necesidad de intermediarios, minimiza fraudes y facilita auditorías.

2.1 Nuevos Modelos de Comercialización Internacional

Trading y Brokers Internacionales

Las grandes empresas mineras dependen de traders y brokers especializados para colocar sus productos en mercados globales.

- **Funciones de los brokers:** Estos intermediarios facilitan la conexión entre compradores y vendedores, gestionan la documentación, organizan el transporte y asesoran en estrategias de cobertura de precios.
- **Principales traders globales:** Empresas como Glencore, Trafigura y BHP dominan el comercio de minerales, fijando tendencias de precios y asegurando la distribución eficiente de estos productos.

2.1 Nuevos Modelos de Comercialización Internacional

Financiación Alternativa para Exportadores

Los exportadores pueden acceder a diversas fuentes de financiamiento para mantener su liquidez y competitividad.

- **Factoring:** Venta de cuentas por cobrar a terceros para obtener liquidez inmediata.
- **Créditos de exportación:** Financiación otorgada por bancos con respaldo de contratos internacionales y seguros de crédito a la exportación.
- **Crowdfunding industrial:** Permite a inversionistas financiar proyectos mineros a cambio de retornos futuros.

2.1 Nuevos Modelos de Comercialización Internacional

Tendencias Globales en la Comercialización Minera

La comercialización de minerales se ve impactada por tendencias emergentes que están redefiniendo el mercado:

- **Sostenibilidad:** Crece la demanda de minerales extraídos con certificaciones ambientales y prácticas responsables.
- **Digitalización:** Se implementan sistemas de inteligencia artificial para el análisis de oferta y demanda, así como predicción de precios.
- **Expansión de mercados emergentes:** India y el Sudeste Asiático aumentan su demanda de minerales debido a la industrialización acelerada.

2.2 Logística Avanzada y Digitalización en Exportaciones

Blockchain y Trazabilidad en la Exportación

El uso de blockchain permite un registro inmutable de cada etapa del proceso logístico y comercial.

2.2 Logística Avanzada y Digitalización en Exportaciones

- **Beneficios:** Se eliminan riesgos de manipulación de documentos, se optimiza la certificación de origen y se asegura transparencia en auditorías.
- **Casos de éxito:** IBM TradeLens ha sido implementado con éxito en la exportación de minerales, reduciendo tiempos de procesamiento y errores documentales.

Uso de Inteligencia Artificial en la Gestión Logística

La IA optimiza la gestión logística mediante el análisis de grandes volúmenes de datos para prever tendencias y mejorar la toma de decisiones.

2.2 Logística Avanzada y Digitalización en Exportaciones

- **Ejemplos:** Modelos predictivos para optimizar rutas de transporte, sistemas de mantenimiento preventivo en flotas de transporte y automatización de procesos en aduanas.

Plataformas de Optimización de Rutas

La integración de big data y machine learning permite determinar las rutas de transporte más eficientes.

- **Beneficios:** Reducción de costos operativos, optimización del uso de combustibles y minimización de retrasos logísticos.

2.2 Logística Avanzada y Digitalización en Exportaciones

Reducción de Tiempos en Trámites Aduaneros

La automatización de procesos aduaneros ha reducido significativamente los tiempos de despacho de mercancías.

- **Ejemplos:** Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la integración de IA en inspección documental y la digitalización de certificados de origen.

Monitoreo en Tiempo Real de Cargas y Embarques

El uso de sensores IoT y sistemas GPS ha mejorado el control de cargas en tránsito.

- **Impacto:** Reducción de pérdidas por robo o daño, optimización de tiempos de entrega y mejor coordinación en la cadena de suministro.

2.3 Estrategias de Diferenciación en Mercados Internacionales

Certificaciones Ambientales y Responsabilidad Social

Las certificaciones como ISO 14001 e IRMA son altamente valoradas en los mercados internacionales.

2.3 Estrategias de Diferenciación en Mercados Internacionales

Branding y Posicionamiento en Mercados Premium

El posicionamiento estratégico de productos mineros con atributos diferenciados genera mayor valor.

Valor Agregado en Productos Mineros

- **Ejemplo:** Refinación del cobre en lugar de exportación de concentrados.
- **Beneficio:** Acceso a clientes de alto valor y mayores márgenes de rentabilidad.

Impacto de la Sostenibilidad en la Demanda Internacional

Los compradores priorizan minerales con certificaciones ecológicas y producción sostenible.

2.4 Gestión de Riesgos en la Exportación Minera

Volatilidad de Precios de Minerales

- **Estrategias de mitigación:** Contratos a largo plazo y coberturas con derivados financieros.

Mitigación de Riesgos Financieros en Transacciones Internacionales

- **Uso de instrumentos:** Cartas de crédito y seguros de exportación.

2.4 Gestión de Riesgos en la Exportación Minera

Evaluación de Riesgos Logísticos

Factores clave:

- Seguridad en transporte.
- Condiciones climáticas.
- Eficiencia de puertos.

Estrategias de Diversificación de Mercados

- Reducción de la dependencia de un solo destino.

Uso de Coberturas Financieras y Contratos Hedging

- Contratos de derivados para protección contra fluctuaciones de precios.

2.5 Caso ejemplo: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

Contexto

La empresa minera **AndesMetals S.A.** se dedica a la extracción y exportación de concentrados de cobre y zinc hacia mercados asiáticos.

2.5 Caso Práctico: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

A pesar de contar con procesos sólidos de producción y logística, enfrenta dificultades en la trazabilidad de sus envíos, demoras en la certificación de origen y fraude documental en la cadena de exportación. Esto ha generado desconfianza entre sus clientes internacionales y ha afectado su competitividad en el mercado global.

2.5 Caso Práctico: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

Desarrollo del Caso Paso a Paso

1. **Análisis de Problemas y Objetivos**
   - Identificación de inconsistencias en la documentación de exportación debido a la manipulación de datos por parte de intermediarios.
   - Problemas en la certificación de origen que generan demoras en aduanas y pérdidas económicas por retrasos logísticos.
   - Necesidad de fortalecer la confianza en la trazabilidad del producto para cumplir con normativas internacionales de sostenibilidad.
   - Objetivo principal: Implementar una plataforma basada en blockchain que garantice la inalterabilidad de la documentación y brinde una trazabilidad completa del proceso de exportación.

2.5 Caso Práctico: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

EDU MIN

2. Selección e Implementación de Blockchain

- Evaluación de diferentes plataformas blockchain y elección de una solución basada en Ethereum debido a su compatibilidad con contratos inteligentes.
- Desarrollo de contratos inteligentes para registrar cada etapa de la exportación, desde la extracción hasta la entrega final en el puerto de destino.
- Integración de la plataforma con el sistema de gestión documental de la empresa y con los sistemas aduaneros nacionales para automatizar la verificación de la certificación de origen.
- Pruebas piloto en envíos a China, validando la eficiencia del sistema en la eliminación de discrepancias documentales.

2.5 Caso Práctico: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

EDU MIN

3. Optimización Logística

- Implementación de códigos QR en los envíos para que los compradores puedan verificar la autenticidad de la documentación a través de la blockchain.
- Incorporación de sensores IoT en los contenedores para proporcionar datos en tiempo real sobre la ubicación y condiciones del producto.
- Reducción de intermediarios al permitir que compradores accedan directamente a la información de exportación, reduciendo costos administrativos.

2.5 Caso Práctico: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

Resultados Obtenidos

- **Reducción del 40% en tiempos de aprobación de exportaciones,** debido a la automatización en la certificación de origen y eliminación de errores documentales.
- **Eliminación de fraudes documentales,** con un sistema seguro y auditable que impide modificaciones no autorizadas en la información.
- **Mayor confianza de los clientes internacionales,** al ofrecer una trazabilidad completa y transparente del origen y calidad del mineral exportado.
- **Optimización en costos administrativos y logísticos,** al reducir el número de intermediarios y agilizar procesos de verificación.

2.5 Caso Práctico: Implementación de una Plataforma Blockchain para Exportación de Minerales

Lecciones Aprendidas

- **La digitalización optimiza procesos y reduce costos.** La implementación de blockchain permitió eliminar errores administrativos y agilizar la certificación documental.
- **Blockchain garantiza trazabilidad y transparencia,** lo que facilita el cumplimiento de normativas internacionales y mejora la relación con clientes internacionales.
- **La integración tecnológica mejora la competitividad en exportaciones,** al ofrecer soluciones eficientes y confiables que fortalecen la posición de la empresa en mercados globales.
- **Es fundamental la capacitación del personal,** ya que la implementación de nuevas tecnologías requiere un periodo de adaptación y ajustes operativos para maximizar sus beneficios.

EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

TEMA 3 : Dominio de Incoterms: Características, Clasificación y Aplicación Práctica

3.1 Introducción a los Incoterms

Definición y Función de los Incoterms

Los Incoterms (International Commercial Terms) son un conjunto de normas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) con el propósito de estandarizar las responsabilidades entre compradores y vendedores en el comercio internacional.

3.1 Introducción a los Incoterms

Estas normas permiten definir aspectos fundamentales en la operación de compraventa, tales como la asignación de costos, la distribución de riesgos y la delimitación de responsabilidades en cada una de las fases del transporte de mercancías.

- **Estandarización global:** Facilitan las relaciones comerciales al evitar ambigüedades en los contratos de compraventa internacional, proporcionando un marco uniforme aplicable a cualquier transacción internacional.
- **Distribución de riesgos y costos:** Definen claramente hasta qué punto el vendedor asume la responsabilidad del transporte, seguros y costos logísticos, permitiendo una gestión financiera más predecible y controlada.
- **Facilitación del comercio internacional:** Permiten mejorar la eficiencia operativa y reducir la posibilidad de conflictos legales, asegurando un flujo continuo en las cadenas de suministro y minimizando la burocracia en los procesos aduaneros.

3.1 Introducción a los Incoterms

Clasificación de los Incoterms Según su Aplicación

Los Incoterms se dividen en dos categorías principales, dependiendo del tipo de transporte que se utilice y el nivel de responsabilidad que cada parte asuma en la cadena logística. Esta clasificación permite a las empresas seleccionar el término comercial más adecuado según su estrategia operativa, infraestructura disponible y los costos que están dispuestas a asumir.

1. Incoterms aplicables a cualquier modalidad de transporte:

Esta categoría incluye términos que pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o multimodal. Son los más flexibles y ampliamente utilizados en el comercio internacional.

3.1 Introducción a los Incoterms

- **EXW (Ex Works - En Fábrica):** El vendedor cumple su obligación al poner la mercancía a disposición del comprador en su propio almacén o fábrica. El comprador asume todos los costos y riesgos desde el punto de origen, incluyendo transporte, seguros y trámites aduaneros.
- **FCA (Free Carrier - Libre Transportista):** El vendedor entrega la mercancía en un punto designado por el comprador, que puede ser un puerto, terminal de carga o almacén logístico. A partir de ese momento, el comprador asume los costos y riesgos.
- **CPT (Carriage Paid To - Transporte Pagado Hasta):** El vendedor asume los costos del transporte principal hasta un destino acordado, pero los riesgos se transfieren al comprador una vez que la mercancía es entregada al transportista.

3.1 Introducción a los Incoterms

- **CIP (Carriage and Insurance Paid To - Transporte y Seguro Pagado Hasta):** Similar a CPT, pero con la diferencia de que el vendedor también cubre un seguro mínimo para la carga durante el trayecto.
- **DAP (Delivered at Place - Entregado en Lugar):** El vendedor asume la responsabilidad hasta que la mercancía llega a un punto acordado en el país de destino, sin incluir descarga ni trámites aduaneros de importación.
- **DPU (Delivered at Place Unloaded - Entregado en Lugar Descargado):** El vendedor asume la responsabilidad de la entrega y descarga de la mercancía en el destino final acordado, brindando mayor comodidad al comprador.
- **DDP (Delivered Duty Paid - Entregado Derechos Pagados):** El vendedor asume todos los costos, incluidos impuestos y derechos de aduana en el país de destino, asegurando una entrega sin complicaciones para el comprador.

3.1 Introducción a los Incoterms

2. Incoterms exclusivos para transporte marítimo y fluvial:

Esta categoría agrupa los términos que solo pueden ser utilizados en transacciones donde la mercancía se transporta por vía marítima o fluvial. Son especialmente relevantes en la exportación de materias primas como minerales, petróleo y productos agrícolas a granel.

- **FAS (Free Alongside Ship - Libre al Costado del Buque):** El vendedor entrega la mercancía en el puerto de embarque, colocándola junto al buque del comprador. A partir de ese momento, el comprador asume los costos y riesgos del transporte.
- **FOB (Free On Board - Libre a Bordo):** El vendedor es responsable de la carga hasta que la mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque. Luego, el comprador asume el control total del envío.

3.1 Introducción a los Incoterms

- **CFR (Cost and Freight - Costo y Flete):** El vendedor cubre los costos de transporte hasta el puerto de destino, pero los riesgos se transfieren al comprador una vez que la mercancía ha sido cargada en el buque.
- **CIF (Cost, Insurance, and Freight - Costo, Seguro y Flete):** Similar a CFR, pero con la diferencia de que el vendedor también contrata y paga un seguro mínimo para proteger la carga durante el trayecto marítimo.

3.1 Introducción a los Incoterms

Consideraciones para la Selección del Incoterm Adecuado

- **Naturaleza de la mercancía:** Productos frágiles o de alto valor pueden requerir Incoterms que incluyan cobertura de seguro, como CIP o CIF.
- **Infraestructura del comprador:** Si el comprador no tiene experiencia en logística internacional, puede preferir DAP o DDP, donde el vendedor asume mayores responsabilidades.
- **Costos operativos:** Incoterms como EXW permiten al vendedor minimizar su participación en la logística, mientras que DDP implica mayores costos pero garantiza una entrega sin contratiempos para el comprador.
- **Transparencia en la cadena de suministro:** En operaciones mineras, es común usar FOB o CIF, ya que proporcionan un equilibrio entre costos, riesgos y control logístico.

TIBA

EDU MIN

Incoterms® 2020 ICC | Rules for any mode or modes of transport

Incoterms® 2020 ICC | Rules for maritime transport and inland waterways

SELLER BUYER

INCOTERMS 2020

Responsibility Matrix for Contract of Sale

INCOTERMS 2020	FREIGHT COLLET TERMS					FREIGHT PREPAID TERMS						
	EXW Ex-Works	**FCA** Free Carrier (Warehouse)	**FCA** Free Carrier (Port/Airport)	**FAS** Free Alongside Ship	**FOB** Freight on Board	**CFR** Cost & Freight	**CIF** Cost Insurance & Freight	**CPT** Carriage Paid To	**CIP** Carriage & Insurance Paid	**DPU** Delivered at Place Unloaded	**DAP** Delivered at Place	**DDP** Delivered Duty Paid
Mode of Transport	Any Mode	Any Mode	Any Mode	Ocean Only	Ocean Only	Ocean Only	Ocean Only	Any Mode	Any Mode	Any Mode	Any Mode	Any Mode
Obligations and Charges												
Export Packaging	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Export Formalities	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Loading at Point of Origin	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Origin Inland Freight	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Origin Port charges	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Forwarder Fees	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Ocean / Air Freight	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller	Seller
Destination Port Charges	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller	Seller
Customs Clearance	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller
Import Duties & Taxes	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller
Delivery Charges to Final Destination	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Buyer	Seller	Seller

Incoterms® 2020

by the International Chamber of Commerce (ICC)

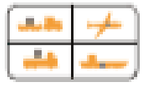
TRANSPORT OBLIGATIONS, COSTS AND RISKS

Blue indicates seller's **Gold** indicates buyer's
Green indicates mixed or shared

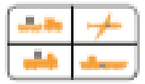
RULES FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT

Seller Buyer

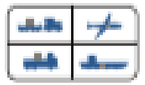
EXW
Ex Works
(insert named place of delivery)
Incoterms® 2020

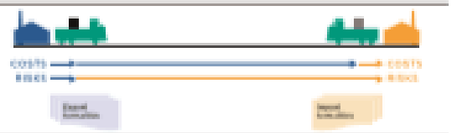


FCA
Free Carrier
(insert named place of delivery)
Incoterms® 2020



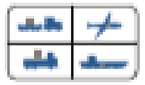
CPT
Carriage Paid To
(insert named place of destination)
Incoterms® 2020

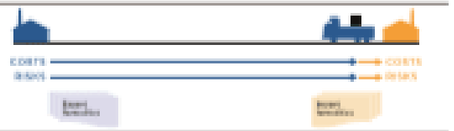




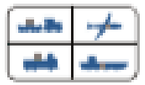
CIP
Carriage and Insurance Paid To
(insert named place of destination)
Incoterms® 2020

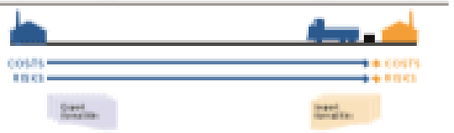
DAP
Delivered at Place
(insert named place of destination)
Incoterms® 2020



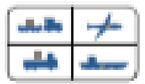


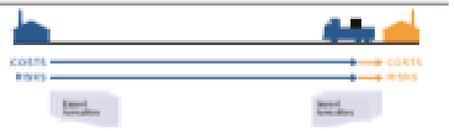
DPU
Delivered at Place Unloaded
(insert named place of destination)
Incoterms® 2020





DDP
Delivered Duty Paid
(insert named place of destination)
Incoterms® 2020





RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT

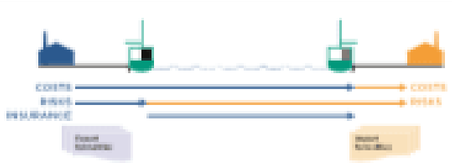
Seller Buyer

FAS
Free Alongside Ship
(insert named port of shipment)
Incoterms® 2020

FOB
Free on Board
(insert named port of shipment)
Incoterms® 2020

CFR
Cost and Freight
(insert named port of destination)
Incoterms® 2020

CIF
Cost, Insurance and Freight
(insert named port of destination)
Incoterms® 2020



WARNING: THIS CHART IS NOT INTENDED TO BE USED ALONE, AND SHOULD ALWAYS BE USED IN CONJUNCTION WITH THE INCOTERMS® 2020 RULE BOOK.

ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

© 2019 International Chamber of Commerce (ICC)

All rights reserved. No part of this work may be reproduced, copied, distributed, translated or adapted in any form or by anymeans (whether graphic, electronic or mechanical, and including without limitation photocopying, scanning, recording, taping,or by use of computer, the internet or information retrieval systems) without written permission of ICC through ICC Services,Publications department.

"Incoterms" is a registered trademark of the International Chamber of Commerce.

EDU MIN

3.1 Introducción a los Incoterms

Diferencias Entre los Incoterms 2020 y Versiones Anteriores

- Se eliminó el Incoterm DAT (Delivered at Terminal) y fue sustituido por DPU (Delivered at Place Unloaded) para mayor claridad en la definición del punto de entrega.
- Se ajustó la cobertura de seguros en el Incoterm CIP, aumentando la exigencia de cobertura mínima para brindar una mayor protección a la carga.
- Se reforzaron los criterios de seguridad en las operaciones comerciales y aduaneras, asegurando una mayor trazabilidad y cumplimiento normativo.

3.1 Introducción a los Incoterms

Aspectos Clave en la Negociación Internacional

- Elección del Incoterm en función de la infraestructura logística disponible y el nivel de control requerido en la operación de compraventa.
- Coordinación con empresas de transporte y aseguradoras para optimizar costos y minimizar riesgos de daños o pérdidas durante el trayecto.
- Consideración de normativas aduaneras y requisitos fiscales aplicables en los países de origen y destino para evitar retrasos y sobrecostos inesperados.

3.1 Introducción a los Incoterms

Impacto de los Incoterms en la Estructura de Costos y Riesgos

- Un Incoterm mal seleccionado puede derivar en costos adicionales imprevistos para el comprador o el vendedor, afectando la rentabilidad de la operación.
- La elección de un Incoterm adecuado optimiza la gestión de riesgos y evita pérdidas económicas derivadas de daños, robos o retrasos en la entrega, permitiendo una operación logística más eficiente y estructurada.

3.1 Introducción a los Incoterms

Costos de importación

EXW

Gastos en origen

- Transporte en origen
- Handling
- Descarga

FCA / FOB

- Flete internacional

CPT / CFR

- Seguro

CIP / CIF

Gastos en destino

- Derechos de aduana
- Handling
- Almacenaje
- Transporte en destino
- Comisión de agente de aduana
- Póliza de seguro (local)
- Costos financieros
- Otros gastos

DDP

3.1 Introducción a los Incoterms

Cálculo de impuestos

Rubro	Cálculo
Base imponible	Costo del producto + flete + seguro
Ad valorem	% (Base imponible)
ISC	% (Base imponible + *ad valorem*)
IGV	% (Base imponible + *ad valorem* + ISC)
IPM	% (Base imponible + *ad valorem* + ISC)
Percepciones	% (Base imponible + *ad valorem* + ISC + IGV + IPM)

3.2 Incoterms más Utilizados en la Minería

Los Incoterms juegan un papel fundamental en la industria minera debido a la naturaleza de los productos, las largas distancias involucradas en su transporte y la necesidad de minimizar riesgos y costos en la cadena de suministro. La elección del Incoterm adecuado depende de factores como el tipo de mineral exportado, la infraestructura de transporte disponible y los requerimientos del comprador.

3.2 Incoterms más Utilizados en la Minería

EXW (Ex Works): Ventajas y Desafíos

- **Beneficio:** El vendedor minimiza su responsabilidad y costos operativos, ya que solo tiene que poner la mercancía a disposición del comprador en su fábrica o almacén. Esto permite a los exportadores de minerales enfocarse en la extracción y procesamiento sin preocuparse por la logística internacional.
- **Desafío:** El comprador asume todos los costos y riesgos desde la fábrica del proveedor, incluyendo el transporte local, los trámites de exportación, el flete internacional y la distribución en el país de destino. Esto puede representar un desafío para compradores con poca experiencia en gestión logística global.
- **Aplicación en minería:** Se usa principalmente en transacciones donde el comprador tiene una red logística establecida y desea manejar la totalidad del proceso de transporte para obtener mejores tarifas y condiciones con transportistas y aseguradoras.

3.2 Incoterms más Utilizados en la Minería

FOB (Free On Board): Aplicación Práctica

- **Uso común en minería:** Es el Incoterm más utilizado en la exportación de minerales, especialmente aquellos que se transportan a granel como el cobre, zinc, hierro y carbón.
- **Responsabilidad:** El vendedor cubre costos y riesgos hasta que la carga es embarcada en el buque, asegurándose de que se cumplan los requisitos de exportación y que la mercancía esté correctamente cargada en el barco asignado.
- **Consideraciones clave:** FOB permite al comprador gestionar el flete y el seguro marítimo de acuerdo con sus propias condiciones y estrategias de reducción de costos. Es ideal para exportadores que operan en puertos con buena infraestructura y experiencia en la carga de minerales a granel.

3.2 Incoterms más Utilizados en la Minería

CIF (Cost, Insurance, and Freight): Beneficios y Limitaciones

- **Beneficios:** Brinda mayor seguridad para el comprador, ya que el vendedor asume el costo del flete y el seguro hasta el puerto de destino. Esto permite al comprador recibir la carga en condiciones más predecibles y con menor riesgo financiero.
- **Limitaciones:** Una vez que la carga llega al puerto de destino, el comprador asume todos los riesgos, incluyendo costos de descarga, trámites aduaneros e impuestos de importación. Además, el seguro contratado por el vendedor puede no cubrir todos los riesgos esperados, por lo que el comprador debe evaluar la necesidad de una póliza adicional.
- **Aplicación en minería:** CIF es especialmente útil cuando el comprador no tiene experiencia en la contratación de fletes marítimos y seguros o cuando desea recibir la carga con costos predecibles sin gestionar la logística internacional.

3.2 Incoterms más Utilizados en la Minería

DAP (Delivered at Place): Riesgos y Costos Involucrados

- **Ventaja:** El vendedor asume todos los costos y responsabilidades hasta que la mercancía llega al destino final acordado con el comprador. Esto facilita la recepción de la carga y reduce la incertidumbre para el comprador en términos de costos logísticos.
- **Riesgo:** Representa un mayor costo para el vendedor, quien debe coordinar toda la cadena de transporte, gestionar permisos aduaneros en el país de destino y asumir los riesgos hasta la entrega final.
- **Uso en minería:** Se utiliza cuando el comprador requiere que la carga llegue directamente a su planta de procesamiento sin gestionar la logística intermedia. Es ideal para clientes finales que desean reducir la complejidad de su cadena de suministro.

3.2 Incoterms más Utilizados en la Minería

FCA (Free Carrier): Casos Específicos en Minería

- **Útil en contratos con transporte multimodal.** Permite flexibilidad en la entrega, ya que el vendedor puede entregar la carga en un punto intermedio acordado, como un puerto seco, un almacén de consolidación o una terminal ferroviaria.
- **Se usa cuando la entrega se realiza en un punto intermedio designado.** Este Incoterm es beneficioso para transacciones en las que la carga debe pasar por múltiples modos de transporte antes de llegar a su destino final, permitiendo a ambas partes dividir responsabilidades de manera equitativa.
- **Consideraciones:** En la minería, FCA es útil para exportaciones en las que el vendedor quiere evitar los costos de transporte marítimo y dejar la responsabilidad al comprador una vez que la carga ha sido entregada a un transportista designado en un punto de embarque.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

El cálculo de costos es un aspecto crítico en la selección del Incoterm adecuado, ya que cada término comercial implica diferentes responsabilidades y asignaciones de costos entre el comprador y el vendedor. Un análisis detallado permite optimizar la rentabilidad de la operación y evitar sobrecostos imprevistos que puedan afectar la competitividad de la exportación.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Factores Clave en la Selección de Incoterms

La elección del Incoterm debe basarse en una evaluación integral de varios factores que afectan la estructura de costos y riesgos en la operación logística:

- **Distancia y modo de transporte:** Los costos de flete varían significativamente dependiendo de la distancia y del tipo de transporte utilizado. Por ejemplo, los envíos marítimos requieren costos de carga, estiba y descarga adicionales en comparación con el transporte terrestre.
- **Regulaciones aduaneras y fiscales:** Las tarifas de importación, derechos aduaneros y restricciones comerciales pueden influir en la elección del Incoterm. Algunos términos, como DDP, incluyen todos los costos impositivos, mientras que en términos como FOB y CIF, el comprador asume los aranceles en destino.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

- **Capacidad financiera del comprador y vendedor:** La asignación de costos logísticos puede afectar el flujo de caja de ambas partes. Por ejemplo, un vendedor con mayor liquidez puede preferir términos como CIF o DDP para atraer clientes, mientras que un comprador con experiencia en logística puede optar por EXW o FOB para reducir costos.
- **Infraestructura de transporte en origen y destino:** Los países con infraestructura portuaria o ferroviaria avanzada pueden beneficiarse de términos como FCA o FOB, mientras que en mercados con deficiencias logísticas, términos como DAP o DDP pueden ser más eficientes.
- **Control sobre la cadena de suministro:** Empresas que desean tener mayor control sobre la logística pueden optar por términos como FOB o FCA, mientras que aquellas que buscan minimizar su involucramiento en la distribución pueden preferir CIF o DDP.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Cálculo de Costos Logísticos Según Cada Incoterm

Para determinar la mejor opción en una transacción internacional, es necesario calcular todos los costos asociados al transporte y entrega de la mercancía según cada Incoterm:

1. **Costos de embalaje, carga y descarga:** Incluyen la preparación de la mercancía para su transporte, el uso de paletas, contenedores, manipulación en puerto y descarga en destino. Algunos Incoterms como DPU incluyen la descarga en el destino final.
2. **Costos de flete y seguro:** El transporte marítimo, aéreo o terrestre tiene costos variables según la distancia y la modalidad elegida. En términos como CIF y CIP, el seguro es obligatorio y cubierto por el vendedor.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

3. **Derechos aduaneros y arancelarios:** Los impuestos de importación y exportación pueden representar una parte significativa de los costos. En Incoterms como DDP, el vendedor asume estos costos, mientras que en FOB o EXW, el comprador es responsable.
4. **Almacenamiento y costos de documentación:** En algunos casos, las mercancías pueden requerir almacenamiento temporal en puertos o aeropuertos, generando costos adicionales que deben considerarse en la planificación financiera.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Comparación Entre Incoterms Según la Ruta Comercial

- **Rutas de corta distancia:** Para envíos entre países vecinos o dentro de una misma región, términos como EXW y FCA pueden ser más rentables, ya que el comprador puede gestionar el transporte con costos reducidos.
- **Rutas de larga distancia:** Cuando se trata de exportaciones intercontinentales, los términos CIF y DAP son preferidos, ya que brindan mayor seguridad y control sobre la carga durante el trayecto.
- **Exportaciones marítimas de minerales:** FOB y CIF son los más utilizados en la industria minera, ya que facilitan la carga en buques graneleros y permiten a los compradores gestionar el flete de acuerdo con sus contratos de transporte a largo plazo.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Impacto en la Rentabilidad de la Operación

- **Selección estratégica del Incoterm:** Una empresa que negocia correctamente el Incoterm puede reducir costos logísticos hasta en un 15-20%, dependiendo del volumen y frecuencia de envíos.
- **Reducción de riesgos:** La transferencia de responsabilidad en el punto adecuado minimiza pérdidas por daños, demoras y costos inesperados en la logística.
- **Mejora en la competitividad:** Elegir un Incoterm favorable para el comprador puede aumentar la demanda de los productos exportados y fortalecer la relación comercial con clientes internacionales.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Relación peso/volumen de la carga

La relación peso volumen, también llamado factor de estiba o densidad de la carga, resulta del cociente peso/volumen. La densidad mínima que aceptan los transportistas para cobrar una carga al peso se muestra en la tabla a continuación y varía en función al medio de transporte. Si la carga a transportar tiene una densidad mayor, el costo del flete se calculará multiplicando el peso de la carga por la cotización.

Si el embarque no alcanza la densidad mínima mostrada en la tabla, entonces el transportista asume una densidad de carga igual a la de la tabla de abajo para efectos del cobro de fletes.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

	Relación peso/volumen	Densidad mínima
En el medio marítimo	1 ton – 1 m^3	1 ton/m^3
En el medio carretero	1 ton – 2 m^3	0.5 ton/m^3
En el medio aéreo	1 ton – 6 m^3	0.1667 ton/m3 o 166.7 kg/m^3

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Por ejemplo, si un embarque marítimo tiene 12 m 3 de volumen y 10 toneladas de peso, la densidad de la carga de dicho embarque es 0,833 ton/m 3 , que no alcanza la densidad mínima. El flete se cobrará entonces en función al volumen transformado al peso, considerando la densidad mínima.

Es decir, si la cotización del flete es de US$ 40/ ton_m3 , se cobra el mayor. El flete total será:

- Volumen: 12 m3
- Volumen convertido al peso: 12m3 x (1 ton/m3) = 12 ton. Este valor también se llama «peso volumétrico» o «peso equivalente».
- Peso físico o peso de balanza: 10 ton.
- El transportista considera el mayor valor entre el peso físico y el peso equivalente para el cálculo del flete.
- Valor del flete marítimo: 12 x 40 = US$ 480.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

El valor del flete calculado de esta forma (US$ 480) es el que se registrará en el documento de transporte y el que posteriormente se declarará ante aduanas en un formato llamado DAM (Declaración Aduanera de Mercaderías). La carga descrita en el ejercicio anterior se considera una «carga de volumen», porque no supera la densidad mínima. Se considera una «carga de peso» cuando la densidad de esta es mayor o igual a la densidad mínima.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Agentes que intervienen en el proceso de importación

- Proveedor.
- Importador.
- Agente embarcador.
- Transportista (origen).
- Agente de aduana.
- Aduana (Sunat).
- Transportista (destino).
- Bancos (garantías y transferencias).
- Otros (vistos en la primera parte).

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Proceso de nacionalización de la mercancía

- Base normativa: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procGeneral/despa-pg.01.htm
- Arribo de la mercancía: Aviso de llegada, presentación de documentos.
- Pago de tributos:
- Valoración de mercancías.
- Despacho anticipado: Permite a las mercancías importadas ser declaradas antes del arribo del medio de transporte a nuestro territorio, pudiendo incluso obtener el levante una vez arribadas al puerto y previo cumplimiento de los procedimientos aduaneros. (http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informag/despacho_anticipado.htm)
- Canales de control: Verde naranja y rojo
- Revisión documentaria
- Reconocimiento físico
- Retiros parciales

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Documentos de importación

- Factura comercial.
- Lista de empaque.
- Ficha técnica de la mercancía a importar (según la naturaleza de la mercancía).
- Certificado de origen (cuando corresponda).
- Guía aérea / conocimiento de embarque / carta porte, según el medio de transporte utilizado.
- Póliza de seguro de transporte (opcional).
- Autorización emitida por el sector competente, según corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la mercancía.
- Aviso de llegada.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

- Volante de despacho: Es el documento que emite el depósito temporal indicando todas las incidencias de la recepción de una carga. Es importante porque es uno de los documentos que sirve como prueba del arribo de la mercancía ya desembarcada.
- Declaración Única de Aduanas - DUA.
  - http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/etapas_transmision_dua.html
  - http://www.sunat.gob.pe/aduanas/informao/HR10Poliza.htm
- Guía de transportista.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

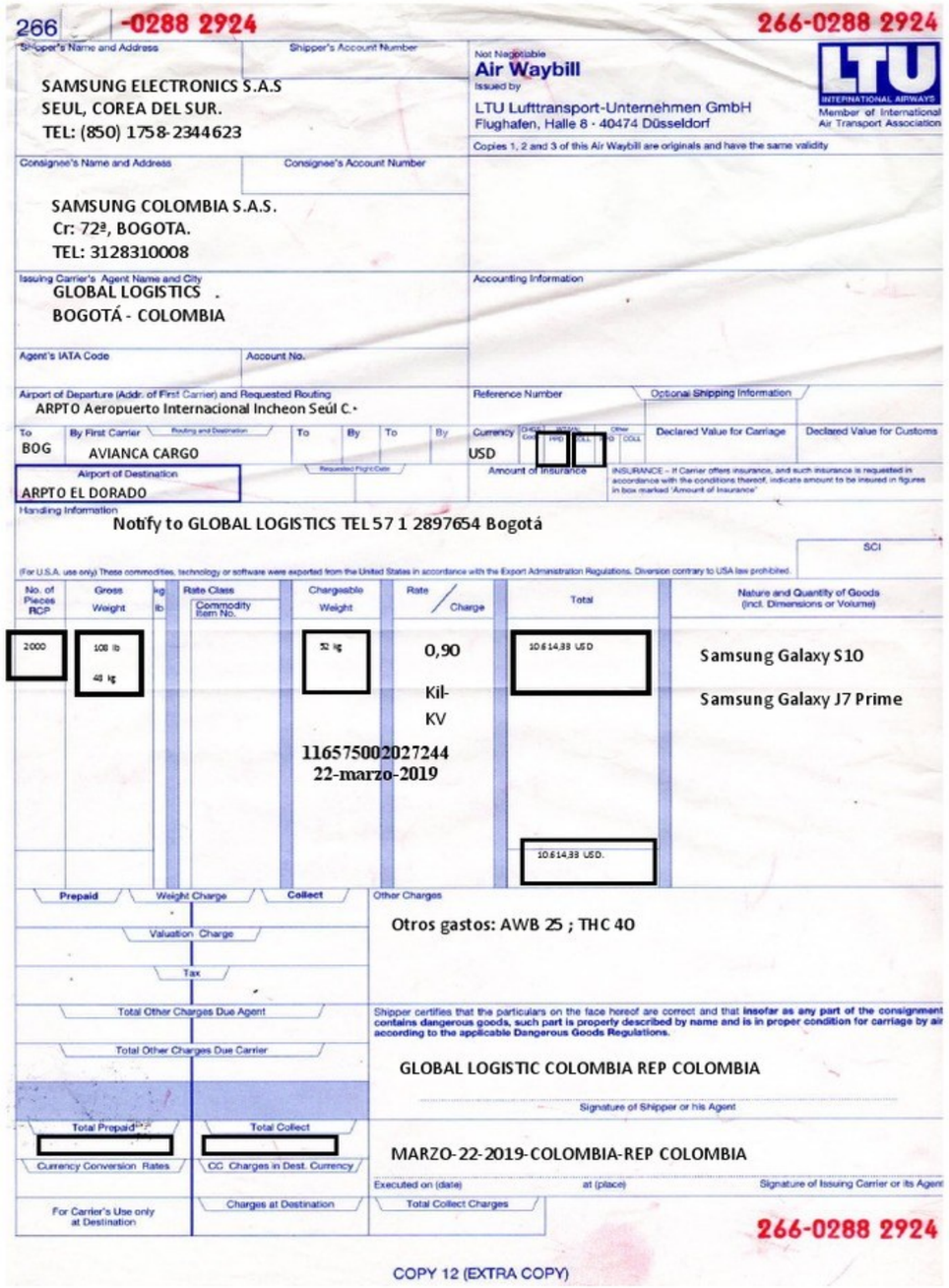
¿Qué es la Guía Aérea?

La guía aérea o AWB (por sus siglas en inglés Air Way Bill) es el documento que acredita el contrato de transporte aéreo internacional. Asimismo, la guía aérea sirve como recibo para el remitente, ya que indica que el transportista ha aceptado los bienes contenidos en la lista y que se compromete a llevar el envío al aeropuerto de destino, en conformidad con las condiciones anotadas en el reverso del original de la guía. Además, la guía aérea sirve como evidencia documentaria de haber completado el contrato y facturas de flete, certificados de seguro y declaración de aduanas.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

La guía aérea es emitida por la aerolínea o el consolidador. Los datos que se expresan en la guía aérea son los siguientes:

- Expedidor o exportador.
- Nombre del destinatario.
- Número de vuelo y destino.
- Aeropuerto de salida y llegada.
- Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción.
- Indicador de que si el flete es pagadero en origen o en destino.
- Importe del flete.
- Número de guía aérea.
- Fecha de emisión.



266 -0288 2924 266-0288 2924

Shipper's Name and Address / Shipper's Account Number

SAMSUNG ELECTRONICS S.A.S
SEUL, COREA DEL SUR.
TEL: (850) 1758-2344623

Not Negotiable
Air Waybill
Issued by
LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH
Flughafen, Halle 8 · 40474 Düsseldorf

LTU INTERNATIONAL AIRWAYS
Member of International Air Transport Association

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

Consignee's Name and Address / Consignee's Account Number

SAMSUNG COLOMBIA S.A.S.
Cr: 72ª, BOGOTA.
TEL: 3128310008

Issuing Carrier's Agent Name and City
GLOBAL LOGISTICS .
BOGOTÁ - COLOMBIA

Accounting Information

Agent's IATA Code / Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
ARPTO Aeropuerto Internacional Incheon Seúl C.

Reference Number / Optional Shipping Information

To	By First Carrier	To	By	To	By	Currency	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
BOG	AVIANCA CARGO					USD		

Airport of Destination: ARPTO EL DORADO

Amount of Insurance

INSURANCE – If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked 'Amount of Insurance'

Handling Information
Notify to GLOBAL LOGISTICS TEL 57 1 2897654 Bogotá

SCI

(For U.S.A. use only) These commodities, technology or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to USA law prohibited.

No. of Pieces RCP	Gross Weight kg / lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
2000	108 lb 48 kg		52 kg	0,90 Kil- KV	10 614,33 USD	Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy J7 Prime
			116575002027244 22-marzo-2019		10 614,33 USD.	

Prepaid | Weight Charge | Collect

Other Charges
Otros gastos: AWB 25 ; THC 40

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that **insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.**

GLOBAL LOGISTIC COLOMBIA REP COLOMBIA

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid | Total Collect

MARZO-22-2019-COLOMBIA-REP COLOMBIA

Currency Conversion Rates | CC Charges in Dest. Currency

Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

For Carrier's Use only at Destination | Charges at Destination | Total Collect Charges

266-0288 2924

COPY 12 (EXTRA COPY)

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

¿Qué es el Bill of Lading?

El B/L se define como el documento que justifica la existencia de un contrato de transporte en una operación marítima entre un puerto de salida y un puerto de destino. A través de este documento se justifica la carga, el lugar de procedencia y el lugar de destino. Es imprescindible para realizar cualquier tipo de intercambio marítimo internacional.

Se emiten siempre en tres originales y varias copias; el consignatario debe presentar necesariamente los tres originales, o uno de ellos debidamente endosados (Firma y sellados) para efectos de retirar la mercancía en el puerto de destino.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Las funciones que cumple el Bill of Lading son las siguientes:

- Se utiliza como recibo de las mercancías embarcadas en el buque y el estado en el que se encuentran.
- Le da veracidad a la existencia de un contrato de transporte.
- La propiedad de la mercancía transportada recae sobre la persona que tenga este documento, el cual será el que pueda retirar la mercancía en el puerto de destino. Sin este documento, la mercancía no podrá salir del puerto de destino.
- Este documento es negociable y admitido en entidades bancarias como título de crédito.

MAERSK

MAERSK LINE

RFC GHE092502HK5

BILL OF LANDING FOR PORT TO PORT SHIPMENT

Shipper (Complete Name And Address)
Shenzhen Ailisheng Trade Co., Ltd.
Phoenix Road,Luohu district, Guangdong
Shenzhen city,China
Telephone and fax: 086-755-36922075

Packing List No.: **219618043-1**

Bill of Landing No.: **SSOF090406718**

Freight And Charges Payable By: **Shipper at shen zhen /Guangdong**

Terms Of Sale: **FOB (2010)**

Consignee (Complete Name And Address)
Alejead Pc S.A.S - Aptdo Postal 28059
Carrera 100 5-39 – Cali - Valle - Colombia
Telephone and email: 059-032-4491451 - alejead@hotmail.com

Number of Original Bill of Landing Issued: **Three (3)**

Place and date of issue: **15 – August – 2010**
Shen zhen / China

Notify Party (Complete Name And Address)
Same as consignee

For Release Of Shipment, Please Contact:
Agencia de Aduanas Siacomex Ltda – Buenaventura
Calle 2 No. 2ª-58 – PBX: (052) 242 2798
Fax: (052) 242 4823 - buenaventura@siacomex.com

Place of Receipt: **Shen Zhen / China**

Port Of Loading: **Shangai / China**

Total No. Of Container/Package Received By The Carrier: **1 / 0**

Place of Delivery: **Cali / Colombia**

Port Of Discharge: **Buenaventura / Colombia**

For Transshipment To: **Maersk Line**

Vessel/Voyage: **CSCL LE HAVRE / 0029W**

Marks And Numbers	No. of PKGS	Description of Packages And Goods	Gross Weight	Measurement
20' steel Dry Cargo Container No: CSQU3054383	**500 packages**	**500 units of 15.6 inch laptop with core i7 8GB RAM, In 6 pallets with 80 packages each one with a volume of 1.63 M^3 and 1 pallet with 20 packages with a volume of 0.41 M^3**	**1650 Kg**	**10.2 M^3**

The above particulars are according to the declaration of the shipper. The carrier received the above goods in apparent good order and condition, unless otherwise specified, for carriage to the place as agreed above subject to the terms of this Bill of Landing including those on the back pages. If required by the Carrier, one original of this Bill of Landing must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods or delivery order. In witness whereof original Bill of Landing has been signed in the number stated below, one of which being accomplished the other(s) to be void.
IN ACCEPTING THIS BILL OF LANDING, the Shipper, Consignee, Holder hereof, and Owner of the goods, agree to be bound by all of its stipulations, exceptions and conditions, whether written, printed or stamped on the front or back hereof, as well as the provisions above Carrier's published Tariff Rules and Regulations.

	Prepaid	Collect
Occean freight	**USD 3.300**	

Shipped on Board: **20 – August – 2010**
Place: **Shangai**

In Witness Whereof **3** original Bills of Lading have been signed, not otherwise stated above, one of which being accomplished the others shall be void

Signature: ----------

B/No: SSOF090406718
Terms of landing continued on reverse side

The contract evidenced by Bill of Landing is governed by the laws of the Hong Kong Special Administrative Region. Any proceeding against the carrier must be brought in the courts of the Hong Kong Special Administrative Region and no other court.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Carta de crédito

De acuerdo con la International Chamber of Commerce, una carta de crédito, es: “El compromiso de un banco en nombre del comprador (cliente/importador) de pagar al vendedor (beneficiario/exportador) una cantidad especificada de dinero en la moneda acordada, a cambio de que el vendedor entregue los documentos y mercancías requeridos en una fecha determinada.”

En otras palabras, la carta de crédito, también conocida como crédito documentario, es una de las formas más usadas para que el importador se comprometa y pague a su vendedor en el extranjero. Funciona como un vínculo formal para el acuerdo legal. Los expedidores o shippers consideran generalmente este el método de pago más seguro.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

En el amplio mundo del comercio internacional, si no existe una relación previa, no hay modo de saber que la persona con la que estás tratando es de confianza. Dados los largos tiempos de tránsito necesitados para que las mercancías lleguen por transporte marítimo, los importadores necesitan una garantía de que el pago se realizará antes de la llegada de la carga. La carta de crédito se convierte precisamente en este seguro.

BBVA Continental

SOLICITUD DE CARTA DE CREDITO

....., ... de ..... de .....
Localidad

Muy señores míos / nuestros:

(1) SIRVASE EMITIR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE (*) ☐ NO CONFIRMADA ☒ CONFIRMADA ☐ TRANSFERIBLE

(2) A FAVOR DE :

(3) DOMICILIADO EN :

(4) POR CUENTA Y ORDEN :

(5) DOMICILIADO EN :

(6) NUMERO DE CUENTA CORRIENTE: (7) RUC / DNI

(8) PERSONA ENCARGADA :

Teléfono : Fax : E-Mail :

(9) HASTA POR : **Moneda** **(Importe en números)** **(Importe en letras)**

(10) TOLERANCIA + / - : ☐ ☐ %

(11) VALIDO HASTA : ☐ días fecha de emisión o DD/MM/AA ☐

(12) DISPONIBLE COMO SIGUE:
- ☐ Por pago a la vista Importe ☐
- ☐ Por pago diferido Importe ☐ a ____ días fecha de embarque
- ☐ Por aceptación (Letra) Importe ☐ a ____ días fecha de embarque
- ☐ Por pago Mixto : Indicar Importes Vista y Plazo según corresponda.

(13) EMBARQUES PARCIALES: ☐ Permitidos ☐ Prohibidos (14) TRANSBORDOS : ☐ Permitidos ☐ Prohibidos

(15) EMBARQUE POR VIA : ☐ Aérea ☐ Marítima ☐ Terrestre ☐ Postal ☐ Otro:

(16) LUGAR DE CARGA : (17) LUGAR DE DESTINO :

(18) FECHA LIMITE DE EMBARQUE : DD/MM/AA

(19) DESCRIPCION DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS :

(20) PARTIDA(S) ARANCELARIA(S) :

(21) TERMINOS INCOTERMS: **EMBARQUE MARITIMO** ☐ FOB ☐ CFR ☐ CIF **OTRO TRANSPORTE** ☐ FCA ☐ CPT ☐ CIP OTRO: ____

(22) DOCUMENTOS NECESARIOS:

1 ☐ FACTURA COMERCIAL ☐ Original(es) ☐ Copia(s)

2 ☐ CONOCIMIENTO DE EMBARQUE MARITIMO, CONSIGNADO A LA ORDEN DEL BBVA CONTINENTAL, MERCADERIA A BORDO
NOTIFICAR A: ☐ Original(es) ☐ Copia(s)
INDICANDO FLETE: ☐ Pagado ☐ Pagadero en destino

3 ☐ GUIA AEREA CONSIGNADA A LA ORDEN DEL BBVA CONTINENTAL
NOTIFICAR A: ☐ Original(es) ☐ Copia(s)
INDICANDO FLETE: ☐ Pagado ☐ Pagadero en destino

4 ☐ LISTA DE EMPAQUE : ☐ Original(es) ☐ Copia(s)

5 ☐ OTROS DOCUMENTOS: ☐ Original(es) ☐ Copia(s)
☐ Original(es) ☐ Copia(s)
☐ Original(es) ☐ Copia(s)

(23) POLIZA / CERTIFICADO DE SEGURO POR EL 110% DEL VALOR CIF/CIP CUBRIENDO TODO RIESGO, ENDOSADA A FAVOR DEL BBVA CONTIENTAL
CONTRATADA POR: ☐ EL BENEFICIARIO ☐ NOSOTROS EN LA COMPAÑIA:

(24) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A MÁS TARDAR ____ DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EMBARQUE

(25) GASTOS BANCARIOS FUERA DEL PERU POR CUENTA DE: ☐ BENEFICIARIO ☐ ORDENANTE

(26) BANCO CORRESPONSAL SUGERIDO:

(27) REEMBOLSO ALADI: Si ☐ No ☐

(28) INSTRUCCIONES ADICIONALES:

(*) SUJETA A LAS REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS CREDITOS DOCUMENTARIOS E INCOTERMS DE CCI VIGENTES EN LA FECHA

Firma del Cliente

E1321 - V5 - Mayo 2011

EDU MIN

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Principales tipos de carta de crédito

- **Confirmada:** Implica que el Banco Emisor le solicita al Banco Corresponsal, que añada su confirmación, lo que significa que asume la responsabilidad frente al Beneficiario, de negociar, aceptar o efectuar el pago tan pronto sean presentados los documentos que evidencien el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el crédito.
- **No confirmada (avisada):** El Banco Corresponsal no asume ningún compromiso con el Beneficiario, sólo avisa o notifica la existencia del crédito. En este caso el Exportador cuenta únicamente con la promesa del Banco del Importador (Emisor).

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

- **Irrevocable:** La Carta de Crédito irrevocable da al vendedor una mayor seguridad en el pago; al comprador le da seguridad del negocio efectuado, ya que para modificarla o cancelarla es necesario tener el consentimiento de todas las partes involucradas; actualmente es la más utilizada.
- **Intransferible:** Es aquella Carta de Crédito que no puede ser cedida por el beneficiario a otro u otros beneficiarios.
- **A la vista:** Este término es usado cuando se espera que el Beneficiario (Exportador) reciba el pago, tan pronto entregue los documentos al Banco Corresponsal (para su verificación o pago), y estos documentos cumplan con las condiciones estipuladas en el crédito.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Condiciones especiales en una carta de crédito

- **Cláusula roja:** Permite al exportador obtener financiamiento previo al embarque, siendo el importe una parte o el valor de la venta. El banco acuerda adelantar los importes estimados de venta que debe embarcarse sin que le entreguen los documentos de embarque; el saldo se paga cuando se presentan los documentos de embarque.
  - Contra simple recibo.
  - Percepción inmediata.
  - A cuenta del precio.
  - Compromiso formal del embarque a plazo.
  - O devolver los fondos en el plazo determinado.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

- **Cláusula verde:**
  - Cláusula roja +
  - Cumplimiento de alguna exigencia o condición previamente pactada.
  - Certificado Warrant.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

COBRANZA DOCUMENTARIA A LA VISTA

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Documentos que se deben presentar para cobrar una carta de crédito

- Factura Comercial.
- Póliza o Certificado de seguro.
- Documento de transporte: Marítimo (Bill of Lading - B/L), aéreo (Guía Aérea Air Waybill - AWB), terrestre (Carta de Porte).

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Aspectos a considerar sobre la carta de crédito

- Los bancos cobran normalmente un interés por este servicio. El interés varía para cada banco y lo más adecuado es comprobar con tu banco directamente cuáles son sus tarifas.
- No existe garantía de que lo que esté listado en la carta de crédito sea realmente lo que ha sido cargado. Contratar supervisores independientes o viajar para controlar de primera mano la carga de las mercancías sería la mejor solución para asegurarse de esto.
- En el caso de discrepancias, el comprador podría dejarlo pasar o renegociar ciertos términos y condiciones para compensar por las posibles pérdidas.
- La carta de crédito reduce los riesgos pero un pequeño error en ella podría salir caro. Asegúrate de que todos los detalles son correctos haciendo una doble comprobación.

3.3 Cálculo de Costos y Análisis Comparativo

Links de interés

- Sunat (Operatividad Aduanera): http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/
  - Tratamiento arancelario por subpartida nacional.
  - Consulta de una DUA.
  - Consulta por país de origen.
  - Consulta por Importador/Exportador.
  - Consulta por partida.
  - Consulta de tasas por partida SENASA.
- VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior): https://www.vuce.gob.pe/
- https://www.bbva.pe/empresas/productos/comercio-internacional/cartas-de-credito/importacion.html

3.4 Aplicación de Incoterms en Contratos Mineros

Redacción de Contratos con Incoterms

La correcta redacción de contratos comerciales con Incoterms es esencial para evitar malentendidos y garantizar que ambas partes cumplan con sus obligaciones de manera clara y precisa. Al incluir los Incoterms en un contrato minero, es fundamental considerar lo siguiente:

3.4 Aplicación de Incoterms en Contratos Mineros

- **Descripción clara del Incoterm seleccionado:** Se debe especificar el término exacto (por ejemplo, FOB, CIF, DAP) y el lugar de entrega acordado.
- **Asignación de costos y responsabilidades:** Se debe detallar quién asume cada etapa del proceso logístico, incluyendo costos de transporte, seguro, almacenamiento y despacho aduanero.
- **Plazos y condiciones de entrega:** Se debe definir el tiempo de entrega y los términos bajo los cuales se considera cumplida la obligación del vendedor.
- **Condiciones de pago:** Dependiendo del Incoterm elegido, se pueden establecer diferentes condiciones de pago (por ejemplo, pago antes de la entrega o contra documentos).
- **Riesgos y seguros:** Se debe indicar quién es responsable de contratar y pagar el seguro de la mercancía, especialmente en términos como CIF y CIP.
- **Cláusulas de resolución de disputas:** Se deben establecer mecanismos para resolver conflictos en caso de incumplimiento o disputas contractuales.

3.4 Aplicación de Incoterms en Contratos Mineros

Responsabilidades de las Partes Involucradas

Los Incoterms asignan responsabilidades específicas tanto al vendedor como al comprador en la transacción internacional. Estas responsabilidades varían según el término seleccionado y deben ser comprendidas por ambas partes antes de firmar un contrato.

Responsabilidades del Vendedor:

- Entregar la mercancía en las condiciones y el lugar acordado.
- Proporcionar la documentación requerida, incluyendo facturas comerciales, certificados de origen y documentos de transporte.
- Asumir los costos de exportación y permisos cuando corresponda.
- Contratar y pagar el seguro en términos como CIF y CIP.
- Coordinar la logística hasta el punto de entrega especificado en el contrato.

3.4 Aplicación de Incoterms en Contratos Mineros

Responsabilidades del Comprador:

- Asumir la mercancía en el punto acordado según el Incoterm seleccionado.
- Gestionar el pago de impuestos y derechos aduaneros en destino (excepto en DDP).
- Contratar y pagar el seguro si el Incoterm no lo incluye.
- Organizar el transporte y costos asociados cuando el Incoterm así lo establezca (por ejemplo, en FOB y EXW).
- Asegurar la recepción y descarga de la mercancía en su destino final.

3.4 Aplicación de Incoterms en Contratos Mineros

Uso de Cláusulas Adicionales en Contratos Mineros

En contratos específicos de exportación minera, pueden incluirse cláusulas adicionales para proteger los intereses de ambas partes:

- **Cláusulas de penalización por retrasos:** Se establecen sanciones si alguna de las partes incumple con los plazos de entrega o pago.
- **Condiciones de calidad de la mercancía:** Se deben especificar los estándares de calidad y certificaciones necesarias para los productos mineros.
- **Condiciones de fuerza mayor:** Para prever situaciones imprevistas como huelgas, desastres naturales o conflictos geopolíticos que puedan afectar la entrega.
- **Acuerdos sobre fluctuaciones de costos:** En contratos a largo plazo, se pueden establecer mecanismos para ajustar precios debido a cambios en los costos de transporte o aranceles.

3.4 Aplicación de Incoterms en Contratos Mineros

Riesgos Legales y Cómo Mitigarlos

Los contratos que incluyen Incoterms deben cumplir con normativas nacionales e internacionales para evitar conflictos legales. Para reducir los riesgos, se recomienda:

- **Asesoramiento legal:** Consultar con abogados especializados en comercio internacional para garantizar que el contrato cumpla con las leyes aplicables.
- **Incluir mecanismos de arbitraje:** Especificar métodos de resolución de disputas mediante arbitraje internacional para evitar litigios costosos.
- **Revisión exhaustiva de documentos:** Verificar que la documentación comercial esté alineada con los términos acordados.
- **Cumplimiento de normativas aduaneras:** Asegurar que las obligaciones fiscales y aduaneras sean claras para ambas partes.

3.5 Caso ejemplo: Contrato Minero con Incoterms

A continuación, se presenta un esquema de un contrato de compraventa de mineral de cobre utilizando el Incoterm CIF:

3.5 Caso ejemplo: Contrato Minero con Incoterms

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MINERALES

1. PARTES DEL CONTRATO:

- **Vendedor:** Minera Andes S.A.
- **Comprador:** Empresa Metalúrgica China Ltd.

2. OBJETO DEL CONTRATO: El vendedor acuerda vender y entregar 50,000 toneladas de concentrado de cobre con una pureza del 99.5%.

3. INCOTERM APLICADO: El contrato se basa en **CIF Puerto de Shanghai, China (Incoterms 2020).**

3.5 Caso ejemplo: Contrato Minero con Incoterms

4. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO:

- Precio unitario: USD $8,500 por tonelada.
- Pago mediante carta de crédito irrevocable confirmada por un banco internacional.

5. ENTREGA Y TRANSPORTE:

- El vendedor será responsable del flete marítimo hasta el puerto de destino.
- La mercancía será asegurada con una cobertura mínima según Incoterms 2020.
- La entrega se realizará dentro de los 45 días posteriores a la firma del contrato.

6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

- Factura comercial.
- Conocimiento de embarque.
- Certificado de origen y análisis de calidad.

3.5 Caso ejemplo: Contrato Minero con Incoterms

7. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS:

- Cualquier disputa será resuelta mediante arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, Francia.

8. FUERZA MAYOR:

- En caso de eventos imprevistos como guerras, huelgas o desastres naturales, las partes podrán renegociar los términos de entrega.

CASO PRÁCTICO

Selección de agente de aduana

Contexto

Usted está seleccionando al agente de aduana que va a realizar los servicios de agenciamiento de su empresa para el siguiente año, para ello solicitó a dos agencias de aduanas le envíen cotizaciones basadas en los siguientes rubros:

- Comisión por el agenciamiento: % del valor CIF del embarque. Incluir mínimo en US$.
- Gastos operativos: monto fijo en US$ por embarque en los que se consideran movilidad del despachador, equipos de radio, fotocopias, materiales de oficina, entre otros.

Contexto

Adicionalmente, según los registros históricos que usted tenía, sabía que su negocio tenía dos tipos de meses muy diferenciados, de acuerdo a la tabla siguiente:

- Meses normales, en los cuales principalmente traía mercadería de muy bajo valor por operación y en los cuales por lo general pagaba mínimos de comisión.
- Meses de campaña, en los cuales las operaciones de importación eran de grandes lotes de contenedores por operación.

Perfil de las operaciones de importación	Mes normal	Mes de campaña*
Número de operaciones mensuales	25	68
Valor CIF de cada operación US$	18,000	25,000

Contexto

Usted recibió las siguientes dos cotizaciones de agencias de aduana muy conocidas:

	Comisión (% del valor CIF)	Comisión mínima US$	Gastos operativos US$
Agencia 1	0.40%	90	55.00
Agencia 2	0.48%	60	49.50

Establezca usted la agencia de aduana con la que trabajará el siguiente año, basado en los costos de cada una de las cotizaciones.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Datos:

- Tipos de meses por operaciones:

Perfil de las operaciones de importación	Mes normal	Mes de campaña*
Número de operaciones mensuales	25	68
Valor CIF de cada operación US$	18,000	25,000

* Los meses de campaña corresponden a febrero, marzo, setiembre y octubre.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

- Cotizaciones de agencias de aduana:

	Comisión (% del valor CIF)	Comisión mínima US$	Gastos operativos US$
Agencia 1	0.40%	90	55
Agencia 2	0.48%	60	49.5

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Obtención del costo por agencia de aduana:

Costos anuales Agencia 1	Mes normal	Mes de campaña
Comisión (% del CIF) US$	72	100
Comisión mínima US$	90	90
Comisión a cobrar US$	**90**	**100**
Número de embarques al mes	25	68
Número de meses en el año	8	4
Costo total por comisión US$	*18,000*	*27,200*
Gastos operativos US$	*11,000*	*14,960*
Costo total Agencia 1 por año/tipo de m	**29,000**	**42,160**
Costo total Agencia 1 US$/año	**71,160**	

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Costos anuales Agencia 2	Mes normal	Mes de campaña
Comisión (% del CIF) US$	86	120
Comisión mínima US$	60	60
Comisión a cobrar US$	**86**	**120**
Número de embarques al mes	25	68
Número de meses en el año	8	4
Costo total por comisión US$	*17,280*	*32,640*
Gastos operativos US$	*9,900*	*13,464*
Costo total Agencia 1 por año/tipo de m	**27,180**	**46,104**
Costo total Agencia 1 US$/año	**73,284**	

Por lo tanto, se elige a la agencia 1.

CASO PRÁCTICO

Proforma Posada Perú S.A.C.

Contexto

La empresa Posada Perú quiere importar por primera vez lo siguiente (proforma):

- Régimen: IMPORTACION PARA EL CONSUMO
- Aduana: MARITIMA CALLAO
- Nave/Avión: MSC RANIA
- Contenido: TORRE DE ILUMINACION
- Fecha de llegada: 18/05/2019
- Tipo de cambio: 3.3320
- Peso Bruto: 5,493.00 (kg.)
- FOB US$: 51,423.213
- FLETE US$: 2,010.051
- SEGURO US$: 771.357
- Partida : 9405409000

Contexto

DETALLE DE GASTOS

DERECHOS + PERCEPCION	*** SOLES ***	*** DOLARES ***
I.G.V	28,898.44	8,673.00
I.P.M	3,611.89	1,084.00
PERCEPCION I.G.V.	7,460.35	2,239.00
TOTAL	39,970.67	11,996.00
GASTOS A TERCEROS		
VoBo	1,132.88	340.00
DEVOLUCION DE CONTENEDOR	833.00	250.00
GASTOS DE ALMACEN	833.00	250.00
TOTAL	2,798.88	840.00
GASTOS DE AGENCIA		
COMISION	632.15	189.72
ITF	16.66	5.00
GASTOS OPERATIVOS	166.60	50.00
GASTOS LOGISTICOS DE ENTREGA	900.01	270.11
TOTAL	1,715.42	514.83

SUB-TOTAL	S/	4,514.29	US$	1,354.83
I.G.V (18%)	S/	812.57	US$	243.87
TOTAL DERECHOS	S/	39,970.67	US$	11,996.00
TOTAL PROFORMA	S/	45,297.54	US$	13,594.70

Usted debe determinar si la proforma es correcta.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Retroceder | *Inicio*

Ingrese la partida XXXXXXXXXX, X es una de las 10 cifras de subpartida nac. no considere puntos. **CODIGO :** 9405409000

Ingrese la descripción de un producto sin tilde ni puntuaciones **DESCRIPCION :**

Consultar | Restablecer

SECCIÓN:XX **MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS**
CAPITULO:94 **Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas**

94.04 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de cauc
9404.10.00.00- Somieres
- Colchones:
9404.21.00.00- - De caucho o plástico celulares, recubiertos o no
9404.29.00.00- - De otras materias
9404.30.00.00- Sacos (bolsas) de dormir
9404.90.00.00- Los demás
94.05 Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas
9405.10 - Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas:
9405.10.10.00- - Especiales para salas de cirugía u odontología (de luz sin sombra o «escialíticas»)
9405.10.20.00- - Proyectores de luz
9405.10.90.00- - Los demás
9405.20.00.00- Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie
9405.30.00.00- Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles de Navidad
9405.40 - Los demás aparatos eléctricos de alumbrado:
9405.40.11.00- - - Proyectores de luz
9405.40.19.00- - - Los demás
9405.40.90.00- - Los demás

MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL **9405.40.90.00** ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAÍS

TIPO DE PRODUCTO: LEY 29666-IGV 20.02.11

Gravámenes Vigentes	Valor
Ad / Valorem	0%
Impuesto Selectivo al Consumo	0%
Impuesto General a las Ventas	16%
Impuesto de Promoción Municipal	2%
Derecho Específicos	N.A.
Derecho Antidumping	N.A.
Seguro	1.5%
Sobretasa Tributo	0%
Unidad de Medida:	(*)
Sobretasa Sanción	N.A.

N.A.: No es aplicable para esta subpartida

OTROS REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CON OTROS PAISES.

CORRELACIONES | CONVENIOS | RESTRICCIONES | DESCR. MINIMAS | IND.CRITERIOS | RESOL. CLASIF.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Régimen de percepciones del IGV

El Régimen de Percepciones constituye un sistema de pago adelantado del Impuesto General a las Ventas, mediante el cual el agente de percepción (vendedor o Administración Tributaria) percibe del importe de una venta o importación, un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador quien no podrá oponerse a dicho cobro.

El monto de la percepción será determinado aplicando el porcentaje que corresponda sobre el importe de la operación, que es el valor en Aduanas más todos los tributos que gravan la importación y, de ser el caso, los derechos antidumping y compensatorios.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

El cliente o importador a quien se le efectúa la percepción, podrá deducir del IGV que mensualmente determine, las percepciones que le hubieran efectuado hasta el último día del período al que corresponda la declaración, asimismo de contar con saldo a favor podrá arrastrarlos a períodos siguientes, pudiendo compensarlos con otra deuda tributaria, o solicitar su devolución si hubiera mantenido un monto no aplicado por un plazo no menor de tres (3) períodos consecutivos.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Porcentajes de percepción del IGV

N°	CONCEPTO	PORCENTAJE APLICABLE	BASE LEGAL
1	Combustibles líquidos derivados del petróleo.	Uno por ciento **(1%)** sobre el precio de venta.	Resolución de Superintendencia N° 128-**2002/SUNAT** Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 29173.
2	Bienes Importados de manera definitiva.	a) **10%**: Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúa la numeración de la DUA o DSI, en alguno de los siguientes supuestos: 1. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las normas vigentes. 2. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 4. No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA o DSI. 5. Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. b) 5% : Cuando el importador nacionalice bienes usados c) **3.5%**: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos indicados en los incisos a) y b).	Resolución de Superintendencia N° 203-2003/SUNAT. Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 29173.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Preguntas frecuentes - Percepciones – Importación

1. ¿Cómo declara y deduce el importador el monto percibido?
El importador deberá efectuar su declaración y pago mensual de dicho impuesto utilizando el PDT 621 donde consignará el monto que ha percibido a efecto de su deducción del IGV a pagar.

2. ¿Se puede aplicar percepciones a la importación definitiva de bienes realizada por un Agente de Retención?
No se aplicara la percepción a la importación definitiva por tratarse de un importador que a su vez es Agente de Retención.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

3. ¿Qué documento sustenta el pago de percepciones en importación de bienes?

El documento que sustenta el pago de las percepciones en la importación de bienes es el emitido por la SUNAT denominado Liquidación de Cobranza – Constancia de Percepción el cual incluirá el monto de la percepción que corresponda, expresada en moneda nacional, al momento de la numeración de la DUA o DSI.

4. En la importación de bienes, ¿en qué momento se efectúa la percepción?

La SUNAT efectuará la percepción del IGV con anterioridad a la entrega de las mercancías a que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Aduanas, con prescindencia de la fecha de nacimiento de la obligación tributaria en la importación.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Conclusión

La proforma es correcta y está bien aplicada la percepción.

CASO PRÁCTICO

Comparación de Costos y Selección del Mejor Operador Logístico

La empresa **TecnoIndustria S.A.**, ubicada en Lima, Perú, se especializa en la fabricación de equipos electrónicos y necesita importar **componentes electrónicos** desde China. La empresa busca la opción más eficiente y rentable en términos de costos y riesgos logísticos para importar **50,000 unidades de microprocesadores** desde el puerto de Shanghái hasta su planta en el Callao, Perú.

Para esta importación, TecnoIndustria S.A. recibe tres propuestas de operadores logísticos, cada una con un Incoterm diferente:

Contexto

Para esta importación, TecnoIndustria S.A. recibe tres propuestas de operadores logísticos, cada una con un Incoterm diferente:

- **Operador Logístico A (Incoterm EXW - Ex Works)** → El comprador asume todos los costos y riesgos desde la fábrica del proveedor en Shanghái.
- **Operador Logístico B (Incoterm CIF - Cost, Insurance, and Freight)** → El vendedor cubre el transporte y el seguro hasta el puerto del Callao en Perú.
- **Operador Logístico C (Incoterm DAP - Delivered at Place)** → El proveedor entrega la mercancía en la planta de TecnoIndustria S.A. en Lima.

Contexto

Cotizaciones de los Operadores Logísticos

A continuación, se presentan las cotizaciones de los tres operadores logísticos **sin considerar los costos e impuestos en destino (nacionalización)**, es decir, los costos hasta la llegada de la mercancía a Perú.

Concepto	Operador A (EXW)	Operador B (CIF)	Operador C (DAP)
Costo de la mercancía (USD)	500,000	500,000	500,000
Costo de Transporte en China	3,000	Incluido	Incluido
Despacho Aduanal en China	1,500	Incluido	Incluido
Seguro de carga	2,000	Incluido	Incluido
Flete marítimo al Callao	8,500	Incluido	Incluido
Flete interno a Lima	4,500	4,500	Incluido
TOTAL (USD) hasta llegada a Perú	519,500	500,000	500,000

Contexto

Partida Arancelaria y Derechos de Importación en Perú

Los microprocesadores a importar se clasifican bajo la **partida arancelaria 8473.30.10.00** del Arancel de Aduanas del Perú. Esta clasificación corresponde a **partes y accesorios de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos.**

A continuación, se detallan los derechos e impuestos aplicables en la importación:

1. **Derechos Arancelarios:**
   - **Ad Valorem:** 0% (Producto exonerado de derechos arancelarios según el régimen actual en Perú).

Contexto

2. **Impuestos Aplicables:**
   - **IGV (Impuesto General a las Ventas):** 16% sobre el valor CIF + derechos de aduana.
   - **IPM (Impuesto de Promoción Municipal):** 2% sobre el valor CIF + derechos de aduana.
   - **Percepción IGV:** 3.5% sobre la base imponible si el importador es agente de percepción.
3. **Otros Gastos Aduaneros:**
   - **Tasa de Despacho Aduanero (TDA):** Aproximadamente USD 50 por declaración de importación.
   - **Servicio de Almacén en Aduanas:** USD 200 por 10 días de almacenamiento promedio.
   - **Honorarios de Agente de Aduanas:** USD 250 por la gestión de despacho.

Contexto

Cálculo de impuestos:

Rubro	Cálculo
Base imponible	Costo del producto + flete + seguro
Ad valorem	% (Base imponible)
ISC	% (Base imponible + *ad valorem*)
IGV	% (Base imponible + *ad valorem* + ISC)
IPM	% (Base imponible + *ad valorem* + ISC)
Percepciones	% (Base imponible + *ad valorem* + ISC + IGV + IPM)

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Cotizaciones de los Operadores Logísticos

Concepto	Operador A (EXW)	Operador B (CIF)	Operador C (DAP)
Costo de la mercancía (USD)	500,000	500,000	500,000
Costo de Transporte en China	3,000	Incluido	Incluido
Despacho Aduanal en China	1,500	Incluido	Incluido
Seguro de carga	2,000	Incluido	Incluido
Flete marítimo al Callao	8,500	Incluido	Incluido
Derechos de Importación (0%)	0	0	0
IGV (16% del CIF)	82,400	80,000	80,000
IPM (2% del CIF)	10.300	10,000	10,000
Percepción IGV (3.5%)	21,270	20,650	20,650
Tasa de Despacho Aduanero	50	50	Incluido
Servicio de Almacén en Aduanas	200	200	Incluido
Honorarios Agente de Aduanas	250	250	Incluido
Flete interno a Lima	4,500	4,500	Incluido
TOTAL (USD)	**633,970**	**615,650**	**610,650**

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Análisis Comparativo de las Propuestas

1. **Costos Totales**
   - La opción **DAP (Operador C)** es la más económica con **610,650 USD**, ya que el proveedor cubre todos los costos logísticos hasta la planta de TecnoIndustria S.A.
   - La opción **CIF (Operador B)** tiene un costo intermedio de **615,650 USD**.
   - La opción **EXW (Operador A)** es la más costosa con **633,970 USD**, debido a que la empresa asume todos los costos y la logística de importación.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

2. **Nivel de Responsabilidad y Riesgo**
   - **EXW** implica que TecnoIndustria S.A. debe gestionar todo el proceso logístico, lo que le da más control, pero incrementa la carga administrativa y el riesgo de costos inesperados.
   - **CIF** reduce la carga operativa del comprador, pero aún implica costos adicionales en Perú que deben ser gestionados por la empresa importadora.
   - **DAP** es la opción más conveniente en términos operativos, ya que el proveedor asume todos los riesgos y responsabilidades hasta la entrega final en Lima.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

3. **Flexibilidad y Tiempo de Entrega**
   - **EXW** puede ofrecer mayor flexibilidad si TecnoIndustria S.A. tiene acuerdos logísticos eficientes con proveedores externos.
   - **CIF** reduce la incertidumbre en la entrega hasta el puerto del Callao, pero requiere gestión interna para el transporte local.
   - **DAP** garantiza tiempos de entrega definidos y minimiza complicaciones logísticas para el comprador.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Selección de la Mejor Propuesta

Con base en la comparación de costos, riesgos y eficiencia logística, se selecciona la opción **DAP (Operador Logístico C)** por los siguientes motivos:

- **Menor costo total (616,817 USD)** en comparación con las otras opciones.
- **Menos carga administrativa y operativa** para TecnoIndustria S.A., permitiéndole enfocarse en su producción en lugar de gestionar la logística internacional.
- **Reducción de riesgos logísticos,** ya que el proveedor asume la responsabilidad de la carga hasta la entrega final en Lima.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Conclusión

El análisis detallado de los Incoterms en esta importación demuestra que **la elección del término comercial correcto puede generar ahorros significativos y minimizar riesgos logísticos.** En este caso, la opción **DAP (Delivered at Place)** con el **Operador Logístico C** fue la más eficiente en términos de costos y facilidad operativa. La empresa TecnoIndustria S.A. puede beneficiarse de esta decisión al reducir su carga administrativa y garantizar una entrega confiable sin costos ocultos ni imprevistos.

Desarrollo del Caso Paso a Paso

Nuevo análisis Comparativo de las Propuestas con costos totales diferentes

1. **Costos Totales**
   - La opción **DAP (Operador C)** es la más onerosa con **633,970 USD**.
   - La opción **CIF (Operador B)** tiene un costo intermedio de **615,650 USD**.
   - La opción **EXW (Operador A)** es la menos costosa con **610,650 USD**.

EDU MIN
Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

Tema 4 : Optimización de la Tributación: Tipos de Impuestos en el Comercio Internacional

4.1 Principales Impuestos en la Importación y Exportación

Impuestos Aduaneros y Aranceles

Los aranceles representan un instrumento fundamental en la política fiscal y comercial de los países. Su propósito es regular el flujo de mercancías, proteger las industrias locales y generar ingresos fiscales. Existen tres modalidades esenciales de aranceles:

4.1 Principales Impuestos en la Importación y Exportación

- **Ad Valorem:** Determinado como un porcentaje sobre el valor CIF de la mercancía importada. Es el tipo de arancel más comúnmente aplicado en los acuerdos multilaterales de comercio.
- **Específico:** Fijado como una cantidad monetaria por unidad de medida del producto (peso, volumen o cantidad). Se aplica generalmente a bienes homogéneos, como hidrocarburos y productos agrícolas.
- **Mixto:** Combina elementos del Ad Valorem y del arancel específico para regular productos sensibles al mercado.

El impacto de los aranceles varía según el grado de apertura comercial de cada nación, y la existencia de tratados de libre comercio (TLC) puede reducir significativamente estas tasas.

4.1 Principales Impuestos en la Importación y Exportación

Impuesto General a las Ventas (IGV) en Exportaciones

El IGV es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en la mayoría de los países. En el contexto de las exportaciones, la aplicación del IGV es diferenciada:

- En muchas jurisdicciones, las exportaciones están exoneradas de IGV para evitar la doble tributación y fomentar la competitividad de los productos nacionales en mercados internacionales.
- Se permite a los exportadores solicitar la devolución del IGV pagado en la adquisición de insumos, mecanismo que optimiza la liquidez empresarial.

4.1 Principales Impuestos en la Importación y Exportación

Derechos Antidumping y Compensatorios

Los derechos antidumping y compensatorios forman parte de las medidas de defensa comercial que aplican los países para evitar distorsiones en la competencia:

- **Derechos Antidumping:** Se imponen cuando se demuestra que un producto importado se vende en el mercado local a un precio inferior al del país de origen, causando daño a la industria nacional.
- **Derechos Compensatorios:** Se aplican a importaciones que han recibido subsidios en su país de origen, alterando la equidad del comercio internacional.

Estas medidas están reguladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y deben basarse en investigaciones detalladas que prueben la afectación económica del producto importado.

4.1 Principales Impuestos en la Importación y Exportación

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Este tributo busca desincentivar el consumo de bienes considerados perjudiciales para la salud pública y el medio ambiente, como bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles fósiles. En el comercio internacional, el ISC puede afectar la importación y exportación de estos productos al incrementar sus costos de comercialización.

4.1 Principales Impuestos en la Importación y Exportación

Tributos Aplicables en Diferentes Mercados

Cada país establece un régimen tributario específico para sus operaciones de comercio exterior. Factores como los acuerdos de integración económica, la política fiscal interna y la estructura impositiva afectan la carga tributaria en las importaciones y exportaciones. La existencia de regímenes de preferencia arancelaria y exenciones fiscales en tratados multilaterales es un factor determinante en la competitividad de los productos.

4.2 Exoneraciones y Beneficios Fiscales en la Minería

Drawback y Devolución de Impuestos

El drawback es un incentivo que permite la restitución de tributos pagados en la importación de insumos destinados a la producción de bienes exportados. Este mecanismo es ampliamente utilizado en la industria minera para reducir costos operativos y fortalecer la competitividad en el comercio internacional.

4.2 Exoneraciones y Beneficios Fiscales en la Minería

Zonas Económicas Especiales y Beneficios Fiscales

Las zonas francas y regímenes especiales otorgan beneficios fiscales significativos para promover la inversión extranjera y el desarrollo de actividades productivas. En el sector minero, estas áreas facilitan la importación de maquinaria e insumos sin pago de aranceles, lo que permite mejorar la rentabilidad del sector extractivo.

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación

Este régimen aduanero permite la importación de bienes con suspensión de tributos, bajo la condición de que serán reexportados después de un proceso de transformación o ensamblaje. Su objetivo es fomentar la industrialización y evitar sobrecostos en la manufactura.

4.2 Exoneraciones y Beneficios Fiscales en la Minería

Incentivos Fiscales en Acuerdos Comerciales

Los tratados de libre comercio incluyen disposiciones fiscales que reducen la carga tributaria sobre la exportación de recursos naturales y productos industriales. La armonización fiscal entre países facilita el intercambio comercial y reduce las barreras arancelarias.

4.3 Estrategias de Planificación Fiscal en Exportaciones

La planificación fiscal es una herramienta clave para la reducción de la carga impositiva y la optimización de costos en operaciones de exportación. Entre las estrategias más relevantes se incluyen:

4.3 Estrategias de Planificación Fiscal en Exportaciones

Optimización de la Carga Tributaria

Las empresas pueden estructurar sus operaciones para minimizar la carga fiscal mediante:

- La correcta clasificación arancelaria de los productos exportados.
- La utilización de beneficios fiscales en regímenes especiales.
- La aplicación de deducciones permitidas por la legislación vigente.

Uso de Precios de Transferencia

Los precios de transferencia regulan las transacciones entre empresas relacionadas a nivel internacional, asegurando que los valores declarados sean consistentes con los del mercado para evitar la evasión fiscal y la manipulación de bases imponibles.

4.3 Estrategias de Planificación Fiscal en Exportaciones

Estrategias de Facturación Internacional

El uso de subsidiarias en jurisdicciones con tratados de doble imposición puede reducir la carga fiscal en operaciones de comercio exterior. La estructura fiscal corporativa influye en la rentabilidad y competitividad global de una empresa.

Casos de Éxito en Tributación Eficiente

Diversas empresas han implementado modelos de planificación fiscal que han resultado en ahorros significativos, incluyendo la reorganización de sus cadenas de suministro y el aprovechamiento de incentivos gubernamentales.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

El cumplimiento tributario internacional constituye un eje central en la gestión de operaciones transfronterizas, garantizando la equidad fiscal y previniendo prácticas de elusión o evasión tributaria. La creciente interconexión económica ha derivado en un fortalecimiento de los marcos normativos, impulsados por organismos multilaterales como la OCDE, la OMC, el FMI y la Unión Europea, que buscan armonizar estándares fiscales y evitar la competencia desleal entre jurisdicciones.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

Normativas Internacionales Aplicables y Armonización Fiscal

El ecosistema tributario internacional está marcado por regulaciones diseñadas para promover la transparencia y reducir los efectos adversos de la planificación fiscal agresiva. Dentro de los principales instrumentos normativos, destacan:

1. Normas de la OCDE y Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

- Introducción de directrices sobre Precios de Transferencia, que buscan garantizar que las transacciones entre entidades vinculadas reflejen condiciones de mercado y no sean utilizadas para la erosión de bases imponibles.
- Implementación de mecanismos de intercambio automático de información financiera, reduciendo la opacidad de estructuras offshore y mejorando la trazabilidad de los flujos financieros internacionales.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

- Desarrollo de estándares en tributación de la economía digital, abordando el problema de la asignación de ingresos en empresas multinacionales sin presencia física en ciertas jurisdicciones, mediante la aplicación de gravámenes digitales específicos.

2. Regulación de la OMC en Materia de Comercio y Fiscalidad

- Disciplina sobre subvenciones y derechos compensatorios, para evitar distorsiones en el comercio derivadas de incentivos fiscales excesivos.
- Aplicación de medidas antidumping y de salvaguardia, como herramientas correctivas frente a prácticas fiscales desleales que favorecen la competencia desleal mediante mecanismos de elusión fiscal.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

EDU MIN

3. **Normativa FATCA y CRS (Common Reporting Standard)**

- **FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):** Obligación de entidades financieras extranjeras de reportar activos de ciudadanos estadounidenses, evitando la elusión de impuestos en jurisdicciones de baja tributación.
- **CRS (Common Reporting Standard):** Iniciativa global de intercambio de información financiera, facilitando la identificación de estructuras de evasión fiscal y promoviendo la transparencia en la banca internacional.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

4. Directrices Fiscales en la Unión Europea

- Implementación de normativas de **IVA intracomunitario**, estandarizando la tributación en operaciones transfronterizas dentro del bloque.
- Desarrollo de la **Directiva Anti-Elusión Fiscal (ATAD)**, que establece medidas contra prácticas abusivas de planificación fiscal en multinacionales, incluyendo la regulación de precios de transferencia y deducciones fiscales excesivas.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

Gestión de Auditorías Fiscales y Cumplimiento Tributario

Las auditorías fiscales constituyen un mecanismo clave en la fiscalización de operaciones internacionales, asegurando la alineación con los marcos normativos vigentes. Para mitigar riesgos y evitar sanciones, las empresas deben adoptar estrategias de cumplimiento avanzadas:

- **Fortalecimiento de los sistemas de control interno,** garantizando la trazabilidad de todas las transacciones tributarias mediante reportes automatizados y auditorías internas periódicas.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

- **Mantenimiento de documentación detallada y actualizada,** en especial sobre precios de transferencia y facturación internacional, cumpliendo con los requisitos de sustancia económica.
- **Desarrollo de auditorías fiscales preventivas,** anticipando posibles ajustes impositivos y optimizando la estructura fiscal de la empresa mediante simulaciones y análisis de escenarios.
- **Implementación de códigos de cumplimiento tributario,** alineados con estándares internacionales de ética fiscal y responsabilidad corporativa, promoviendo una cultura organizacional basada en la transparencia fiscal.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

Prevención de Riesgos y Penalidades por Evasión Fiscal

El incumplimiento de obligaciones fiscales puede derivar en consecuencias severas, que van desde sanciones pecuniarias hasta restricciones operativas en mercados internacionales. Entre los principales riesgos se encuentran:

- **Uso indebido de paraísos fiscales,** sujeto a controles más estrictos bajo la normativa BEPS y las listas negras de la UE y la OCDE.
- **Declaraciones fiscales inexactas o fraudulentas,** que pueden resultar en multas del 50% al 200% del monto evadido, además de la imposición de recargos e intereses por mora.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

- **Falta de documentación en operaciones intercompañía,** generando ajustes tributarios, litigios fiscales y afectaciones reputacionales en el mercado global.
- **Incumplimiento de regulaciones de intercambio de información,** lo que puede restringir la operatividad bancaria y financiera de la empresa, dificultando su acceso a financiamiento internacional.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

Transformación Digital y Automatización de la Gestión Tributaria

El avance tecnológico ha revolucionado la administración fiscal, permitiendo una fiscalización más eficiente y minimizando errores administrativos en la gestión impositiva. Algunas de las innovaciones más destacadas incluyen:

1. **Inteligencia Artificial y Machine Learning en Fiscalización Tributaria**
   - Desarrollo de modelos predictivos de evasión fiscal, utilizando análisis de big data para identificar anomalías en declaraciones de impuestos y detectar patrones de evasión sofisticados.
   - Automatización de procesos de auditoría, optimizando la detección de inconsistencias contables y transaccionales a través del análisis de datos estructurados y no estructurados.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

2. Blockchain y su Aplicación en Registro Contable

- Implementación de libros contables inmutables, reduciendo la posibilidad de fraude o manipulación de datos financieros mediante tecnología descentralizada.
- Desarrollo de contratos inteligentes para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias en transacciones internacionales y en acuerdos de precios de transferencia.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

3. Digitalización de la Documentación Fiscal y Facturación Electrónica

- Uso de plataformas integradas de contabilidad digital, facilitando el reporte en tiempo real a las autoridades fiscales y reduciendo los tiempos de respuesta en auditorías.
- Aplicación de facturación electrónica con validación tributaria, reduciendo errores administrativos y mejorando la trazabilidad financiera, promoviendo una mayor eficiencia en la recolección de impuestos.

4.4 Control y Cumplimiento Tributario Internacional

4. Software de Cumplimiento Tributario Multijurisdiccional

- Desarrollo de sistemas de gestión fiscal que garantizan la adaptación a regulaciones en múltiples jurisdicciones, asegurando la correcta aplicación de tratados de doble tributación y evitando la doble imposición.
- Automatización de cálculos impositivos, reduciendo riesgos de incumplimiento en regímenes fiscales complejos y proporcionando herramientas analíticas para la planificación fiscal estratégica.

BIBLIOGRAFÍA

- **Cortés, A. (2021).** Minería y desarrollo económico: Impacto en el comercio global. Editorial Minex.
- **Ruiz, C. (2019).** Regulación y sostenibilidad en la minería moderna. Ediciones Mineras.
- **Gómez, E. (2020).** Mercados internacionales de metales y minerales. Editorial Commodity Press.
- **Banco Mundial (2022).** Informe sobre minería y comercio internacional. Banco Mundial.
- **Porter, M. (2018).** Estrategias competitivas en la industria minera. Harvard Business Press.

GRACIAS